

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יבגני סובה  
אביגדור ליברמן  
עוזד פורר  
שרון ניר  
חמד עמאר

פ/25/4409

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – החמרת הענישה בעבירות של הסעה, הלנה והעסקה שלא כדין

של שוהים בלתי חוקיים), התשפ"ד–2024

תיקון סעיף 12א 1. בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 12א

–

(1) בסעיפים קטנים (ג)(1) ו-(ג)(5)(1), במקום "שנתיים" יבוא "ארבע שנים";

(2) בסעיף קטן (ג)(א1), ברישה, במקום "ארבע" יבוא "שבע";

(3) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) (א) קנס המוטל לפי פסקה (א1) לא יפחת מהסכום המפורט

להלן, לפי העניין, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים

מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש:

(1) קנס המוטל על יחיד – 10,000 שקלים חדשים;

(2) קנס המוטל על תאגיד – 40,000 שקלים חדשים;

<sup>1</sup> ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

(ב) הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן עד יום י"ג בניסן  
התשפ"ו (31 במרץ 2026).";

(4) בסעיף קטן (ג4)(1)(ב)(1), המילים "ובלבד שהמסיע הורשע בעבר  
בעבירה כאמור" – יימחקו;

(5) בסעיף קטן (ג5), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) נעברה עבירה לפי פסקה (1), רואים את בעל הרכב כאילו הוא  
הרשה לתושב זר שאינו רשאי לנהוג ברכב בישראל, לנהוג ברכב הרשום  
בישראל, זולת אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו או הסכמתו או  
כי אדם אחר נתן הרשאתו לכך;

(4) הוכיח בעל הרכב כי אדם אחר נתן הרשאתו לכך, תחול החזקה  
האמורה בפסקה (3) על האדם אשר נתן הרשאתו לכך.";

(6) בסעיף קטן (ג6) –

(א) בפסקה (1), במקום "חמש" יבוא "שבע";

(ב) בסופו יבוא:

"(2) קנס המוטל לפי פסקה (1) לא יפחת מהסכום המפורט  
להלן, לפי העניין, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים  
מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש:

(א) קנס המוטל על יחיד – 40,000 שקלים חדשים;

(ב) קנס המוטל על תאגיד – 160,000 שקלים חדשים;

(3) הוראות פסקה (2) יעמדו בתוקפן עד יום י"ג בניסן  
התשפ"ו (31 במרץ 2026).".

(7) בסעיף קטן (ד1א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (ג), (ג5) או (ג6), ומצא  
בית המשפט שהרשיע אותו כי לא ניתן להורות על חילוט כאמור  
בפסקה (1) בשל כך שהאדם שהורשע בעבירה אינו בעליו של הרכב  
שבו נעברה העבירה או מחזיק בו דרך קבע, רשאי בית המשפט –

(א) לצוות על חילוט רכוש מתוך רכושו של האדם שהורשע לפי סעיפים קטנים (ג), (5ג) או (6ג), בשוויו של הרכב שבו נעברה העבירה;

(ב) בבואו לקבוע את גובה הקנס שיוטל בשל אותה עבירה, להביא בחשבון את שווי הרכב כאמור, כולו או חלקו."

תיקון סעיף 2ב12 2. בסעיף 2ב12 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שנתיים" יבוא "ארבע שנים";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) (1) קנס המוטל לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש;

(2) קנס המוטל על תאגיד לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יפחת מ-20,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש;

(3) הוראות סעיף קטן זה יעמדו בתוקפן עד יום י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרץ 2026)".

תיקון סעיף 3ב12 3. בסעיף 3ב12 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "ארבע" יבוא "שבע";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) (1) קנס המוטל לפי סעיף קטן (א) לא יפחת מ-10,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש;

(2) קנס המוטל על תאגיד לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יפחת מ-40,000 שקלים חדשים, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונש;

(3) הוראות סעיף קטן זה יעמדו בתוקפן עד יום י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרץ 2026)".

4. תיקון סעיף 4ב12 בסעיף 4 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי "סעיפים" יבוא "12א,".
5. תיקון סעיף 5ב12 בסעיף 5 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), ברישה, אחרי "סעיפים" יבוא "12א,".
6. תיקון סעיף 9ב12 בסעיף 9 לחוק העיקרי –  
(א) בסעיף קטן (א), אחרי "בסעיפים" יבוא "12א,";  
(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "סעיפים" יבוא "12א".
7. תיקון סעיף 10ב12 בסעיף 10 לחוק העיקרי, אחרי "סעיפים" יבוא "12א,".
8. הוספת סעיף 12ה 8. אחרי סעיף 12ד לחוק העיקרי יבוא:  
"הוראת שעה 12ה. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 12א(ג),  
12א(5), 12א(6) או 12ב3, לא יפחת עונשו  
מזערי מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא  
אם בן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים  
שיירשמו, להקל בעונשו; עונש מאסר לפי סעיף  
קטן זה לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על  
תנאי.
- (ב) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקף עד ליום י"ג  
בניסן התשפ"ו (31 במרץ 2026)."
9. תיקון חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982<sup>2</sup>, בתוספת הראשונה  
הפלילי א', בחלק ב' –  
(1) במקום האמור בפרט 23 יבוא "עבירות לפי סעיף 12א לחוק הכניסה  
לישראל, התשי"ב-1952";  
(2) במקום האמור בפרט 28 יבוא "עבירות לפי סעיפים 12ב ו- 12ב3 לחוק  
הכניסה לישראל, התשי"ב-1952".

## דברי הסבר

כללי סימן ג' וסימן ה' לחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952 (להלן – החוק) קובעים איסורים על

<sup>2</sup> ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

הסעה, העסקה והלנה של שוהים בלתי חוקיים, במטרה לפגוע בתמריץ של מסיעים, מעסיקים ומלינים לסייע לשוהים בלתי חוקיים בישראל (שב"חיים). בין היתר, הוראות החוק כוללות איסורים לעניין זה הן בנסיבות "רגילות" והן בנסיבות מחמירות. עוד נקבע בסימנים אלו אפשרות לשימוש בכלים מנהליים לצורך יעול מערך האכיפה בהיבטים אלו. כמו כן, עד ליום 6.7.21 חלה הוראת שעה הקובעת קנסות מינימום בעבירות אלו.

במסגרת תיקון חקיקה זה מוצע להחמיר את הענישה בגין ביצוע עבירות מסימנים אלו, לייעל את האפשרות להשתמש בכלים מנהליים על ידי גורמי האכיפה וכן לחדש את הוראת השעה הנוגעת לקנסות מינימום.

תיקון זה נתמך בהתייחסות גורמי הביטחון השונים, אשר מבססים את האלמנטים אשר עולים מהתיקון – ראשית, האלמנט של חיזוק הריבונות, שנית האלמנט של מניעת עבירות פליליות ושלישית האלמנט של מניעת טרור. בהתאם לעמדת גורמי הביטחון מעורבות שוהים בלתי חוקיים בעבירות פליליות מהווה אחוז משמעותי מהאירועים הפליליים בהם מעורבים פלסטינים תושבי יהודה והשומרון ורצועת עזה. על פי גורמי הביטחון, פעילות השב"חיים תלויה במערך תומך ומסייע של מסיעים, מלינים ומעסיקים, אשר מהווים נדבך משמעותי בהשפעתם על היקף התופעה. התשתיות הללו מאפשרות את כניסת השב"חיים ומהווה גם פלטפורמה להחדרת מחבלים ולביצוע מעשה טרור כלפי אזרחי מדינת ישראל. כניסת השב"חיים לשטחי מדינת ישראל מאפשרת הסתובבות חופשית והיכרות מעמיקה עם השטח, באופן שמסייע לבצע פיגועי קשים כלפי אזרחי המדינה (לדוגמה הפיגועים בבני ברק, בתל אביב ובאלעד שבוצעו בשנת 2022). עוד עולה, כי בניתוח מגמות ביהודה והשומרון, החל משנת 2021 ניתן להבחין בעליה חדה באירועי האלימות וכן בחוסר יציבות מתמך ברשות הפלסטינית, דבר שבא לידי ביטוי בחוסר שליטה של המנגנונים באזורים אלימים. בהתאם, בתרחיש שבו עולה האטרקטיביות של ארגוני הטרור בעיני הציבור הפלסטיני, והוא נכון לבצע פעילות טרור, גובר האיום הנשקף מאוכלוסיית השב"חיים, דבר שאף בא לידי ביטוי בפיגועים קשים בשנת 2022 בהם הייתה מעורבות של שב"חיים.

בתאריך 8.3.18 פורסם ברשומות תיקון מס' 29 לחוק, בו הוחמרה הענישה בגין עבירות הסעה שלא כדין, ואף נקבעו מנגנונים שונים לאכיפת עבירות אלה, בהם, בין היתר, קנסות מינימום בעבירות הסעה, הלנה והעסקה שלא כדין של שוהים בלתי חוקיים, זאת בהמשך לתיקון מס' 26 לחוק במסגרתו נקבעו קנסות מינימום בעבירות הלנה והעסקה בהוראת שעה למשך שנתיים. ההוראות הנוגעות לקנסות מינימום נקבעו כהוראת שעה למשך שלוש שנים, עד לתאריך 31 במרץ 2021, כמפורט להלן:

סעיף 12א(ג): קנסות מינימום בגין עבירת הסעה שלא כדין בנסיבות מחמירות; סעיף 12א(ג6): קנסות מינימום בגין ניהול או ארגון שירותי הסעה במטרה לאפשר כניסה לישראל או שהייה בה שלא כדין, של תושבים זרים; סעיף 12ב2: קנסות מינימום בגין הלנה והעסקה שלא כדין; סעיף 12ב3: קנסות מינימום

בגין הלנה והעסקה שלא כדין בנסיבות מחמירות.

סעיפים אלו עתידיים היו לפקוע עוד ביום 31.3.21, אולם לאור התפזרות הכנסת ה-23, הוארך תוקף הסעיפים עד ליום 6.7.21, וזאת מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, היום בו הוראת השעה פקעה. מאחר שהוראת השעה לא הארכה, תוקפם של סעיפים אלו פקע ביום 6.7.21. מוצע לחדש את הוראת השעה לתקופה של שלוש שנים, כך שתוקפה יעמוד עד ליום 31.3.26. זאת לאור נתוני משטרת ישראל המצביעים על כך שברוב משמעותי של התיקים בהם מורשע אדם בגין עבירות אלו (ללא עבירה נלווית), גובה הקנס אשר מוטל על הנאשם הוא נמוך משמעותית מהקבוע בחוק. מנתוני משטרת ישראל עולה, כי הוטלו קנסות ב-81% מהתיקים (מתוך סך של 2808 פסקי דין במהלך השנים 2017-2022, הדנים בעניינם של מסיעים, מלינים ומעסיקים בנסיבות "רגילות" ובנסיבות "מחמירות" ללא עבירה נלווית אך תוך שילוב עבירות פנימיות כגון מסיע, מלין ומעסיק) וב-19% מהתיקים לא הוטל כלל קנס.

להלן החלוקה בדבר גובה הקנסות אשר הוטלו:

קנסות בסכום של עד 5000 שקלים חדשים נגזרו ב - 65% מהתיקים.

קנסות בסכום שבין 5000 ל- 10,000 שקלים חדשים נגזרו ב - 11% מהתיקים.

קנסות בסכום של מעל 10,000 שקלים חדשים נגזרו ב - 5% מהתיקים.

**סעיף 1** סעיף 12א לחוק קובע את ההוראות והאיסורים העיקריים הנוגעים להסעה של שוהים

בלתי חוקיים. מוצע לערוך בו מספר תיקונים כדי להחמיר את הענישה ולייעל את אפשרויות האכיפה.

בהתאם, מוצע לתקן את עונש המאסר המרבי אותו ניתן לגזור על מי שמורשע בגין עבירות אלו, כך שבנסיבות "רגילות" ניתן יהיה לגזור עליו עונש של 4 שנות מאסר במקום 2 שנות מאסר, ואילו כאשר מדובר בביצוע העבירה בנסיבות מחמירות ניתן יהיה לגזור עליו עונש של 7 שנות מאסר במקום 4 שנות מאסר. כמו כן, מוצע לקבוע כי ניתן יהיה לגזור 4 שנות מאסר במקום 2 שנות מאסר, על מי שהורשע בעבירה של הרשאה לתושב זר שאינו רשאי לנהוג ברכב ישראל, לנהוג ברכב הרשום בישראל. בנוסף מוצע לקבוע כי ניתן יהיה לגזור 7 שנות מאסר על מארגן שירותי הסעה במקום 5 שנות מאסר.

עוד מוצע לייעל את האפשרות לשימוש בכלי מנהלי מסוג פסילת רישיון על ידי קצין משטרה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, אולם ללא צורך בתנאי הקובע, כי ניתן יהיה להשתמש בכלי זה רק אם המסיע הורשע בעבר בעבירה זרה.

כמו כן, מוצע לקבוע חזקה הנוגעת לבעל הרכב, זאת בגין ביצוע עבירה של הרשאה לתושב זר שאינו רשאי לנהוג בישראל, לנהוג ברכב הרשום בישראל. בהתאם להצעה, תיקבע חזקה לפיה יראו בבעלי הרכב בו נתפס תושב זר שאינו רשאי לנהוג בישראל, כמי שהרשה זאת לתושב הזר, אשר אינו רשאי לעשות כן, אלא אם הוכיח שהרכב נלקח ממנו ללא ידיעתו או הסכמתו או כי אחר נתן הרשאתו לכך. אם הבעלים

יוכיח כי אחר הוא אשר נתן הרשאה זו תחול החזקה על האדם אשר נתן הרשאתו לכך.

עוד מוצע לקבוע, כי בית המשפט יהיה מוסמך, בנוסף לכלל סמכויותיו, להורות על חילוט מרכושו של האדם אשר הורשע בגין ביצוע עבירה מעבירות ההסעה של שוהים בלתי חוקיים, במקרים בהם מצא כי לא ניתן לחלט את הרכב באמצעותו בוצעה העבירה, בשל כך שאינו בבעלותו או בחזקתו הקבועה של מבצע העבירה. כלי זה מגלם פגיעה כלכלית בעבריון ומהווה כלי אשר יועיל להגברת ההרתעה, זאת במיוחד בעבירות אשר האינטרס של מבצען הוא בצע כסף. יצוין כי הליך חילוט דומה קיים בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, אולם בצורה רחבה יותר.

ייעול השימוש בכלי זה עולה בקנה אחד עם תכליותיו של כלי החילוט – תכלית הרתעתית, שעניינה פגיעה בתמריץ הכלכלי שיש לעבריון בביצוע העבירה. תכלית קניינית, לפיה החילוט נועד "להוציא את בלעו של גזלן מפיו", קרי ליטול מידי רכוש שמקורו בביצוע עבירה. תכלית "מעין עונשית" לפיה יידע העבריון כי הסיכון הצפוי לו, אינו רק ההחלטה השיפוטית המאלצת אותו להיפרד מפירות שהפיק מביצוע העבירה, אלא כי הוא נתון בסיכון של פגיעה כלכלית בעקבות ביצוע העבירה באמצעות כלי החילוט. שכן, אילו הייתה נדרשת רק זיקה ישירה בין הרכוש המחולט לבין ביצוע העבירה, אזי העבריון היה יוצא נשכר במצבים שבהם הוא בזבז או הבריח את "הרכוש האסור" או במצבים בהם השתמש ברכב שאינו בבעלותו או בחזקתו הקבועה.

**סעיף 2** סעיף 12ב לחוק קובע הוראות ואיסורים הנוגעים להלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים. סעיף 12ב2(א) מתייחס לביצוע עבירות אלו בנסיבות "רגילות". בהתאם מוצע, להחמיר את עונש המאסר אשר ניתן לגזור על אדם שהורשע בביצוע עבירות אלו, כך שניתן יהיה לגזור עליו עונש של 4 שנות מאסר במקום 2 שנות מאסר.

**סעיף 3** סעיף 12ב3 קובע עונש של 4 שנות מאסר למי שמבצע עבירות של הלנה או העסקה של שוהים בלתי חוקיים, בנסיבות מחמירות. מוצע להחמיר את עונש המאסר אשר ניתן לגזור על מי שהורשע בגין ביצוע עבירות אלו בנסיבות מחמירות, כך שניתן יהיה לגזור עליו עונש של 7 שנות מאסר במקום 4 שנות מאסר.

**סעיפים 4 עד 7** תיקונים אלו מטרתם להחיל את ההסדרים הנוגעים להלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים גם בגין ביצוע עבירה של הסעה של שוהים בלתי חוקיים.

בהתאם מוצע לתקן את סעיף 12ב4 לחוק, כך שיאפשר לקצין משטרה מוסמך להוציא צו להגבלת שימוש במקום בתנאים הקבועים בחוק גם במקרה של ביצוע עבירה של הסעה שלא כדין. עוד מוצע להחיל את ההסדר הנוגע לצו שיפוטי להגבלת שימוש בתנאים הקבועים בסעיף 12ב5 לחוק, גם בגין ביצוע עבירה של הסעה שלא כדין.

כמו כן, מוצע להחיל את ההסדר הנוגע לצו התליית רישיון או היתר עיסוק בתנאים הקבועים בסעיף

9ב12 לחוק, גם בגין ביצוע עבירה של הסעה שלא כדין.

לבסוף, מוצע להחיל את ההסדר הקבוע בסעיף 10ב12 לחוק, המתייחס להטלת עונש של התליית רישיון או היתר עיסוק גם בגין ביצוע עבירה של הסעה שלא כדין.

תיקונים אלו נדרשים לאור נתוני המשטרה המלמדים על מקרים בהם בוצעו עבירות הסעת השב"חים באמצעות רכבי חברות. כיום, לא קבוע בחוק מנגנון המאפשר סגירת עסק אשר מסיע שב"חים. בהתאם מוצע לערוך תיקונים אלו כדי לאפשר שימוש בכלים אלו במקרים המתאימים.

**סעיף 8** מוצע לקבוע הוראת שעה אשר קובעת עונש מזערי בגין העבירות הקבועות בסימנים אלו לחוק. שכן, למרות החמרת הענישה המוצעת בתיקון זה, עדיין קיים צורך אשר יוביל לשינוי משמעותי בענישה, שכן כיום הענישה המרבית הקבועה בחוק אינה באה לידי ביטוי בענישה הנוהגת בבתי המשפט, כמפורט להלן:

מתוך סך של 2808 פסקי דין בתיקים בעניינם של מסיעים, מלינים ומעסיקים בנסיבות "רגילות" ובנסיבות מחמירות, ללא עבירה נלווית אך תוך שילוב עבירות פנימיות כגון מסיע, מלין ומעסיק, במהלך השנים 2017-2022 הוטלו עונשו מאסר בחלוקה הבאה:

מאסר בפועל נגזר ב-5.6% מהתיקים.

מאסר של עד 5 חודשים נגזר ב-4.4% מהתיקים.

מאסר לתקופה של 6 עד 9 חודשים נגזר ב-1% מהתיקים.

מאסר לתקופה של מעל 10 חודשים נגזר ב-0.2% מהתיקים.

ריצוי מאסר בדרך של עבודות שירות נגזר ב-28% מהתיקים.

עבודות שירות לתקופה קצרה של עד חמישה חודשים נגזרו ב-24% מהתיקים.

עבודות שירות לתקופה של 5 עד 9 חודשים נגזרו ב-4% מהתיקים.

מנתונים אלו עולה כי 67% מהתיקים הסתיימו ללא רכיב מאסר (בפועל או בעבודות שירות), אלא

הסתיימו במאסר מותנה לצד קנס או אף ללא קנס.

בהתאם, קביעת עונש מזערי, אשר משמעותו חובת מאסר ממשית בגין ביצוע עבירות אלו, מהווה ביטוי מהותי לכוונת המחוקק להרתיע בגין ביצוע עבירות אלו. עם זאת, כדי להותיר בידי בית המשפט שיקול דעת בנסיבות מתאימות, מוצע לקבוע כי בית המשפט יוכל, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו של העבריין.

**סעיף 9** מוצע לערוך תיקון עקיף לחלק ב' בתוספת הראשונה א' בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, אשר קובע אלו עבירות מסוג "פשע" יטופלו על ידי מחלקת התביעות המשטרתית ולא על ידי פרקליטות המדינה. מטרת תיקון זה היא לשמר את המצב הקיים, לפיו עבירות אלו, למרות החמרת הענישה המוצעת בתיקון, תמשכנה להיות מטופלות על ידי מחלקת התביעה המשטרתית



ולא יועברו לטיפול פרקליטות המדינה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צביקה פוגל (פ/3510/25).

הצעת החוק זהה לפ/3510/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

א' באדר ב' התשפ"ד (11.03.2024)